

Aludin bin Kamaruzaman

lwn.

Ima Maria Yusni binti Mohamed Bustami

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 10000-077-0048-2022, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)

30 Mac 2023/8 Ramadan 444H]

Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 4 Tahun 2003]

Peguam Syarie:

Pemohon : *-Tidak Diwakili-*

Responden: *- Tidak Diwakili-*

FAKTA KES

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan berdasarkan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. (Selepas ini akan disebut sebagai “Enakmen No. 4 Tahun 2003”)

[2] Pada tarikh 9/3/2021, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan satu perintah hak Jagaan Anak melalui Saman No.: 10200-028-0442-2019 sebagaimana berikut:

1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-undang Keluarga (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak-anak yang bernama MUMTAZAH MAHIRAH BINTI ALUDIN, MUHAMMAD MIRZA MUZAFFAR BIN ALUDIN dan MUHAMMAD MUQHRIZ MATEEN BIN ALUDIN hendaklah diserahkan kepada Plaintiff (Ibu).
3. Mahkamah memerintahkan Defendan (bapa) diberikan hak bermalam bersama anak-anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan dengan mengambil anak-anak tersebut pada hari Jumaat bermula jam 6.00 petang dan memulangkan semula kepada Plaintiff dengan selamat sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad.
4. Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada cuti-cuti persekolahan adalah dibahagikan sama rata antara pihak-pihak mengikut jumlah cuti persekolahan tersebut.
5. Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan defendan diberikan hak bermalam dan bersama anak-anak tersebut pada musim perayaan Aidilfitri dan Aidiladha adalah secara bergilir-gilir setiap tahun di antara Plaintiff dan Defendan dengan cara hak bersama pada Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2021 hendaklah bersama Defendan dan hak bersama pada hari raya Aidiladha hendaklah bersama Plaintiff. Pada tahun 2022, hak bersama pada hari raya Aidilfitri hendaklah bersama Plaintiff dan hak bersama pada hari raya Aidiladha hendaklah bersama Defendan. Kaedah ini hendaklah dilaksanakan secara bergilir-gilir pada tahun-tahun berikutnya.

6. Mahkamah memerintahkan Defendan dibenarkan mengambil anak-anak tersebut untuk hak bersama pada musim perayaan hendaklah bermula jam 10.00 pagi sebelum cuti perayaan tersebut dan memulangkan semula kepada pihak yang menjaganya pada hari terakhir cuti perayaan tersebut sebelum atau pada jam 6.00 petang.
7. Mahkamah memerintahkan lokasi pengambilan dan penyerahan anak-anak tersebut hendaklah dibuat di tempat tinggal anak-anak tersebut atau lokasi lain dengan persetujuan kedua-dua pihak.
8. Mahkamah memerintahkan Polis Diraja Malaysia atau pihak berkuasa yang berkaitan hendaklah memastikan perintah ini dapat dilaksanakan.

[3] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 19/3/2021. Pemohon sepatutnya memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan Notis Bahawa Salinan Diperakui Bagi Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap (Borang MS 30) iaitu tidak lewat dari tarikh 19/12/2021, namun demikian Pemohon telah gagal untuk berbuat demikian.

[3] Schubungan itu, Pemohon telah memfailkan Permohonan untuk Mendapatkan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan yang diasaskan atas alasan-alasan berikut:

1. Saya memerlukan masa mengumpul bukti rekod perubatan, laporan Polis, kecederaan anak, rekod kesihatan dan lain-lain perkara berkaitan kerana tiada kerjasama dari Responden.

2. Masa bersama anak yang diperuntukkan mahkamah adalah sedikit ini menyukarkan kerja pencarian bukti memandangkan Responden pandai menutup kelemahan dan mengambil sikap berdiam diri bila anak sakit/cedera masuk wad, malah banyak perkara yang disembunyikan dari Perayu.
3. Dalam urusan anak, Perayu pernah bertanya tentang kecederaan anak, dan dijawab Responden -Kau Siapa Nak Tanya pasal anak, sebelum ini juga Responden juga pernah mencarut Babi, Sial, Puki kepada Perayu dan sikap dan keadaan ini merisaukan Perayu.
4. Ibu Mertua sering memburukkan bapa mertua, perkara yang sama boleh dilakukan R agar anak membenci Perayu dan ini menyukarkan dan mengambil masa untuk Perayu mendapatkan maklumat dan bukti memandangkan tiada kerjasama dan hubungan yang mungkin menjauhkan antara bapa dan anak-anak sering cedera, sakit sepanjang ditanya anak masuk wad mana kerana sesak nafas tiada respons/kerjasama dari responden dan semua ini memerlukan masa Perayu untuk mencari lokasi/bukti/info. Ini menyukarkan pihak Perayu dan proses Alasan Rayuan menjadi sukar dan panjang.
5. Untuk membuat Alasan Rayuan adalah perlu kepada bukti dan ini mengambil masa dan agak sukar kerana pihak responden sering buat senyap/menutup bukti malah masa yang ada diantara anak dan bapa adalah terhad seperti yang ditentukan mahkamah. Perayu tidak mahu hanya bercakap kosong dalam memfailkan Alasan rayuan tanpa sebab/tanpa asas dan tanpa bukti.

6. Memandangkan Alasan Rayuan perlukan bukti dan kerana masa yang diperuntukkan bersama anak oleh mahkamah adalah terhad tiada pula kerjasama pihak Responden dan sebelum ini PKP ini menyukarkan pihak Perayu untuk memfailkan rayuan tanpa bukti.
7. Taknak sia-sia maka pengumpulan maklumat mengambil masa agar Alasan Rayuan menjadi munasabah. Tanpa sebab/bukti tiada guna Alasan Rayuan.
8. Emosi Perayu terganggu dengan kecederaan dan kesihatan anak semasa dalam jagaan Responden.
9. Perayu telah pun mengemukakan Alasan Rayuan setelah pertemuan secara online dengan pihak mahkamah pada 26 Mei setelah Perayu merasakan alasan ini adalah berasas berdasarkan maklumat/info/bukti terkumpul.

[4] Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Affidavit Jawapannya serta hujah bertulis. Responden seterusnya memohon agar permohonan Pemohon ini ditolak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Notis dan Affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan dan hujah-hujah yang telah difailkan oleh pihak-pihak.

[6] Dari sudut bidang kuasa, suka kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-

mana prosiding merupakan kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen No. 4 Tahun 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Dalam permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Bagi Memfailkan Alasan Rayuan kerana telah berlaku kelewatan. Berdasarkan tatacara yang telah ditetapkan dalam Enakmen No. 4 Tahun 2003, Alasan Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan Borang MS 30. Seksyen 141 Enakmen No. 4 Tahun 2003 memperuntukkan:

Seksyen 141. Alasan rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

Seksyen 139 (6) Enakmen No. 4 Tahun 2003 memperuntukkan:

Seksyen 139. Notis Rayuan

(1).....

(2).....

(3).....

(4).....

(5).....

(6) *Sebaik sahaja salinan diperakui itu siap, Mahkamah hendaklah memberitahu perayu dalam Borang MS 30.*

[8] Berdasarkan peruntukan di atas, telah ditetapkan bahawa Alasan Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan Borang MS 30.

[9] Banyak penghakiman telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini yang telah memberikan panduan dalam menilai kewajaran sesuatu permohonan melanjutkan tempoh masa sebegini antaranya dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain*** di Negeri Selangor yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50.*** Dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz***, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu:-

- i. *Tempoh kelewatan,*
- ii. *Alasan kepada kelewatan,*
- iii. *Kebearangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. *Tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. *Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

[10] Dari aspek “**tempoh kelewatan**”, tarikh akhir yang dibenarkan undang-undang untuk Pemohon memfailkan Alasan Rayuan adalah pada 19/12/2021 manakala permohonan untuk mendapat kebenaran Melanjutkan Tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan ini telah difailkan pada 7/6/2022. Berdasarkan tempoh tersebut dapat dikenal pasti bahawa tempoh kelewatan yang telah berlaku adalah selama **5 bulan 19 hari**.

[11] Meneliti “**sebab berlakunya kelewatan**” sebagaimana yang dinyatakan dalam affidavit Pemohon yang kami senaraikan dalam perenggan [3] penghakiman ini, Kami dapati sebab yang dinyatakan hanyalah berbentuk alasan yang dicipta yang gagal menunjukkan kepada Kami kemunasabahan alasan-alasan tersebut dalam menyumbang kepada kelewatan pemfailan Alasan Rayuan.

[12] Alasan Rayuan adalah suatu dokumen ringkas yang mengandungi pernyataan secara ringkas tentang perkara-perkara yang didakwa sebagai kekhilafan yang telah dilakukan oleh YA Hakim Bicara serta mengandungi butir-butir jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta berdasarkan isi penghakiman yang menjadi sebab Notis Rayuan difailkan sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 141 (2) Enakmen No. 4 Tahun 2003 seperti berikut:

Seksyen 141. Alasan rayuan

(1).....

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[12] Atas faktor tersebut, undang-undang hanya memberikan ruang tempoh selama 14 hari untuk penyediaan dokumen tersebut. Oleh itu, berdasarkan alasan-alasan yang dinyatakan oleh Pemohon dan ulasan yang Kami nyatakan di atas, maka Kami secara sebulat suara berpuashati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada Kami sebab kelewatan yang wajar dan munasabah untuk Kami memberi pertimbangan kelulusan.

[13] Suka Kami nyatakan bahawa dalam Kami mempertimbangkan sama ada membenar atau menolak sesuatu permohonan bagi perlanjutan tempoh masa, faktor “**sebab kelewatan**” adalah faktor yang paling utama Kami fokuskan manakala faktor-faktor lain akan kami pertimbangkan sekiranya Pemohon berjaya menunjukkan kepada Kami sebab yang wajar dan munasabah dalam berlakunya kelewatan, dan sekiranya gagal, maka faktor-faktor yang lain tidak lagi menjadi fokus untuk Kami pertimbangkan.

[14] Dalam kes ini, atas sebab kegagalan Pemohon menunjukkan kepada Kami sebab kelewatan yang wajar dan munasabah, maka Kami tidak lagi berhasrat untuk mengulas dan mempertimbangkan faktor-faktor lain sebagaimana yang dinyatakan dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50* yang kami nyatakan dalam perenggan [9] di atas.

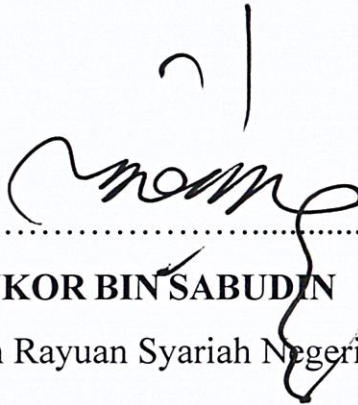
[14] Kami ingin memberi peringatan kepada pihak Pemohon dan semua pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah perlu. Walaupun Kami diberi ruang budi bicara oleh undang-undang untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada semua pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan Responden, Affidavit Balasan Pemohon serta hujah-hujah yang difailkan oleh pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon ditolak.
2. Kes rayuan No.: 10000-028-0051-2021 dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

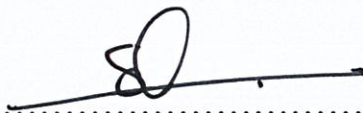
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor